Contraloría General de la República
Jurisprudencia

Dictamen	**021503N03**				
Estado	-	**Nuevo**	SI	**Carácter**	NNN
NumDict	21503	**Fecha emisión**	26-05-2003		
Aclarado		**Aplicado**			
Complementado		**Confirmado**			
Reconsiderado		**Reconsiderado Parcialmente**			

Origenes

División de Vivienda, Obras Públicas y Transportes

Referencias

-

Decretos y/o Resoluciones

-

Abogados

ggo bsp

Destinatarios

ministro de obras publicas

Texto

no procede estipular en una clausula de un acuerdo complementario, modificatorio de un contrato de concesion de obra publica fiscal afecto a dto 900/96, obras publicas, que las partes "renuncian a efectuar cualquier reclamacion que pudiera haberles correspondido hasta la fecha de suscripcion del presente convenio por materias tratadas y no tratadas en el". ello, porque la amplitud de su contenido impide determinar el objeto de la declaracion de voluntad. ademas, excede el orden legal que rige el sistema de que se trata y las facultades del ministerio de obras publicas

Acción	Dictámen	Año

Fuentes Legales

dto 900/96 moopp

Descriptores

concesion obra publica moopp renuncia amplia reclamos

Texto completo

N° 21.503 Fecha: 26-V-2003

La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a decreto N° 2.252, de 2002, del Ministerio de Obras Públicas, a través del cual se aprueba convenio complementario de 6 de diciembre de 2002, que modifica el contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Internacional Sistema Oriente-Poniente" en atención a las siguientes observaciones:

La cláusula séptima del contrato que se aprueba en esta ocasión, en la que se establece que las partes se otorgan el más amplio, completo y total finiquito, y "renuncian a efectuar cualquier reclamación que pudiera haberles correspondido hasta la fecha de suscripción del presente convenio por materias tratadas y no tratadas en él," resulta jurídicamente improcedente, toda vez que la amplitud de su contenido, impide la determinación del objeto de la declaración de voluntad, a la vez que excede el orden legal que rige el sistema en cuestión y las facultades de ese Servicio.

Sin perjuicio de ello cabe señalar que tanto la minuta explicativa que concluye que los efectos del acuerdo alcanzan sólo a los del convenio complementario N° 3, en cuestión, como la carta de la Concesionaria Costanera Norte S.A., de 6 de marzo de 2003, y el oficio ORD N° 246, de 27 de marzo del mismo año, del Director General de Obras Públicas, que completa el anexo N° 4 del convenio en análisis, en lo relativo al cambio de proyecto a que se refiere, deben ser aprobados expresamente por decreto, porque toda modificación al contrato de concesión ha de cumplir con dicha formalidad, según el artículo 19 de la Ley de Concesiones, contenida en el D.S. MOP N° 900, de 1996, lo que no ocurre en la especie.

Así también, es del caso manifestar que el convenio complementario que se aprueba es signado con el N°3, según consta de sus antecedentes, lo que tampoco se menciona en el decreto señalado.